INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

I CURSO DE REDACCIÓN POLICIAL

5° SESIÓN

"ACTAS POLICIALES ACORDE AL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y DIRECTIVAS INSTITUCIONALES"

El ACTA

1. DEFINICIÓN:

Es la descripción detallada de una actuación o hecho relacionado con la función policial cuya finalidad es dejar constancia de lo acontecido. Su denominación variará dependiendo del acto del cual se da fe.

2. CONSIDERACIONES PARA SU FORMULACIÓN:

a) Precisar el lugar, fecha y hora de inicio, identificación de los funcionarios y generales de ley de los participantes según corresponda.
b) Detallar la forma y circunstancias del hecho; se concluye indicando la hora y fecha del término de la diligencia, firmando e imprimiendo el índice derecho de los participantes; los funcionarios suscribirán con su firma y post firma.
c) De ser el caso se consignará la fecha, hora y medio de comunicación al Ministerio Público, precisándose el nombre del Fiscal que recibe la comunicación.
d) Describir detalladamente las características de los objetos si hubieran.
e) Las Actas no deben tener enmendaduras.
f) En caso que alguna persona se negara a firmar, se hará constar en el documento, de ser posible este acto será corroborado por testigos.
g) Pueden formularse según corresponda a manuscrito o impresión, según las circunstancias en que se desarrolle la diligencia, las Actas deben ser formuladas IN SITU.
h) Todas las Actas tendrán una numeración correlativa y denominación correspondiente.

3. ESTRUCTURA:

1. Encabezamiento

Está constituido por la denominación del documento, en letras mayúsculas, subrayada y ubicada en la parte central y superior del documento, seguida del número y siglas correspondientes.

2. Cuerpo

En esta parte debe consignarse lo siguiente:

a. Los datos identificatorios: localidad, fecha, hora, descripción del lugar donde se lleva a cabo la actuacion o hecho, identificacion de las autoridades intervinientes.
b. Las generalidades de ley de los intervenidos y testigos.
c. Motivacion de la actuación policial.
d. Forma, modo, circunstancias, características, especificaciones, entre otros, del hecho y objetos, así como el dispositivo legal que fundamente la intervencion.
e. De ser necesario, se indicará el destino o disposición de lo actuado, concluyendo con la anotación de la hora en que finaliza el acto.

3. Término

a. Fecha y hora de la conclusión de la diligencia.
b. Firma y post firma de los funcionarios.
c. Firma e impresión digital del índice derecho de los intervenidos.

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

MODELOS DE ACTAS MÁS COMUNES

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL POLICIAL

ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL N°…… 2018……

En la ciudad de Lima, distrito de……siendo las……horas del día……Mes……Año……en el lugar ubicado en……el Instructor Policial que suscribe…… con CIP N° ……intervino a las……horas, a la altura de……a la persona quien señalo llamarse:……de( ) años, natural de……estado civil…… ocupación……con DNI N°……, L.C. N°……, clase……categoría……y domiciliado en……

A quien se le informó expresamente que el motivo de la intervención es:

……
……
……
……
……
……
……
……

A continuación se le puso en conocimiento los derechos que le asisten y que se encuentran contenidos en el Art. 71 del Código Procesal Penal, procediéndose luego a formular las siguientes actas.

1. Acta de Información de derechos y deberes del imputado……**( )**
2. Constancia de buen trato…… **( )**
3. Acta de Registro Personal……**( )**
4. Acta de Hallazgo……**( )**
5. Acta de Incautación……**( )**
6. Acta de Lacrado de Dinero incautado. En sobre manila……**( )**
7. Rotulo de Indicios/Evidencias/Elementos Recogidos en Cadena de Custodia……**( )**
8. Formulario Ininterrumpido de Cadena de Custodia del Dinero……**( )**
9. Acta de Situación Vehicular……**( )**
10. Acta de Registro Vehicular……**( )**

Finalmente la persona intervenida es puesta a disposición de la Comisaría/DEPINCRI de……, con las Actas antes señaladas, para las investigaciones que correspondan. Siendo las……horas del mismo día se dio por concluida la presente, firmando todos los participantes en señal de conformidad, precisando que la presente Acta se concluyó en la……por medidas de seguridad del personal policial interviniente y del propio intervenido.

EL INSTRUCTOR PNP	**EL INTERVENIDO**

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL IMPUTADO

SE INFORMA A……
IDENTIFICADO CON……..
QUE ES IMPUTADO POR EL CARGO DEL PRESUNTO DELITO:
.....

Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS: (Art. 71 NCPP)

1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos de la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
5. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia;
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN:
……
.....
Solicito se comunique mi detención a:
Nombre y apellido……..Grado de parentesco……
Teléfono…….. Dirección…… Solicito ser atendido por un intérprete en el idioma…….... Solicito se comunique a su abogado Defensor……
Teléfono……..Dirección…… Solicito se designe abogado de Oficio SI NO
Solicito ser examinado por un médico SI NO

EL INSTRUCTOR PNP	**EL INTERVENIDO**

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

CONSTANCIA DE BUEN TRATO

El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen trato físico y psicológico, por parte del personal que realizó el procedimiento de captura. Asimismo durante su detención ha sido tratado con dignidad y respeto a sus derechos constitucionales.

EL INSTRUCTOR PNP	**EL INTERVENIDO**

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE LACRADO DE DINERO

En la ciudad de Lima, Distrito de,…… siendo las,……. Horas del día…… Mes…….…… Año 201……., en el lugar ubicado en……., presentes el personal PNP interviniente…….…… el intervenido…….de ( ) años de edad, natural de……., estado civil……, ocupación……, identificado con DNI N° ……. Y domiciliado en el……..... ……, nacido el…… hijo de……. y doña ……

Se procede a levantar la presente ACTA DE LACRADO DE DINERO, con la finalidad de salvaguardar la integridad del material incautado, procediéndose al lacrado de…….....
.....
.....
.....

Introduciéndolo en un sobre de manila color amarillo con adherencia de cinta transparente en sus extremos y se pone como muestra N°……. Firmando sobre él, las personas intervinientes.

Siendo las……. Horas, del mismo día se dio por terminado la presente diligencia firmando el Personal PNP, El Intervenido y el encargado del caso en la DEPINCRI

EL INSTRUCTOR PNP **EL INTERVENIDO**

ENCARGADO DEPINCRI

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE INCAUTACIÓN

En la ciudad de Lima, Distrito de…… Siendo las …… hrs, del día…….. Mes…….. Año 201……. en el lugar ubicado…….....
....., el Instructor PNP, procede a realizar la presente diligencia con el intervenido …….. de …… años de edad, natural de ……..... ……, estado civil, ……, ocupación ……..... …… identificado con …… Y domiciliado en el…….....
.....

Se procedió a levantar la presente:

ACTA DE ……conforme se detalla:
……
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Y para que conste se levanta la presente Acta por …….. copias en presencia de (testigos)……
siendo las ……hrs, del mismo día se dio por concluido la presente diligencia policial, firmando los presentes en señal de conformidad.

TESTIGO	**INTERVENIDO**

PERSONAL PNP INTERVINIENTE

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ROTULO DE INDICIOS / EVIDENCIAS / ELEMENTOS RECOGIDOS

(EN CADENA DE CUSTODIA)

EN CADENA DE CUSTODIA

NÚMERO DE HALLAZGO:……...
CANTIDAD…….UNIDAD DE MEDIDA……
DEPENDENCIA, UNIDAD, DIVISIÓN QUE INTERVIENE:
……
LUGAR DE RECOLECCIÓN/ DIRECCIÓN:
……
DIA……. MES…… AÑO 201……. HORA……: (0-24 HORAS)
DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN:…….
……
SERVIDOR QUE RECOLECTA EL BIEN
NOMBRE COMPLETO…….
DNI N°…….. CIP N°……
CARGO……..
FIRMA……
FECHA DE EMBALAJE: DIA…….. MES…… AÑO 201…… HORA…….....

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

FORMULARIO ININTERRUMPIDO DE CADENA DE CUSTODIA

EVIDENCIA LEVANTADA No. _____

ESPECIE CONSISTENTE EN:_____
_____
_____
_____
_____
_____

FECHA DE LEVANTAMIENTO: _____ HORA: _____
OCURRENCIAPOLICIAL: _____
PRESUNTO DELITO: _____

PERSONA QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO:_____
D.N.I._____,DOMICILIO:_____
TELEFONO: _____
LUGAR Y HORA DONDE SE REALIZA: _____
_____

ENTREGADO POR: _____
CIP Y CARGO: _____
FECHA Y HORA: _____
RECIBIDO POR: _____
LUGAR: _____
MOTIVO DEL TRASLADO:_____

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

_____ _____

ENTREGADO POR: _____
CIP Y CARGO: _____
FECHA Y HORA: _____
RECIBIDO POR: _____
LUGAR: _____
MOTIVO DEL TRASLADO:_____

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

_____ _____

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE REGISTRO PERSONAL

En la ciudad de Lima, Distrito de…… siendo las…… horas del día…..…Mes……Año 201……, en el lugar ubicado en……..……, el Instructor Policial que suscribe…….…… con CIP N° …….…..…… De la Unidad Policial……..., procede al Registro Personal del imputado…… De.....años de edad, natural de……,estado civil…… Ocupación…….. Hijo de……. y ……..... ……..Identificado con DNI……..; procediéndose a levantar la presente ACTA DE REGISTRO PERSONAL, en presencia de…… ……, no sin antes de conformidad con el Artículo 210° del Código Procesal Penal se le hace conocer al detenido lo siguiente:

1. La Policía cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.
2. El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la investigación.
3. El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado.
4. Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.
5. De todo lo acontecido se levantará un acta, que será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón. Procediéndose con el registro personal, con el siguiente resultado:

PARA DROGAS:……....
PARA ARMAMENTO Y/O MUNICIÓN:……..……..
PARA JOYAS:……..……..
PARA MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA:……....
……
……
OTROS DE INTERÉS POLICIAL:……
……
Concluyendo las diligencias a horas…… del mismo día; firmando en señal de conformidad por los presentes, redactándose el presente documento por duplicado.- -

TESTIGO **EL INTERVENIDO**

EL INSTRUCTOR PNP

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL POLICIAL

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ/RPL-……

NÚMERO DE ACTA _____

FECHA_____**HORA** _____

ACTA DE RECEPCION POR ARRESTO CIUDADANO

A. DATOS GENERALES DEL APREHENSOR(ES)

Nombre completo (*):
Apellido paterno_____Apellido materno_____
Nombres(s)_____
Relación con el detenido_____

Documento de Identidad: DNI ☐ LM ☐ Pasaporte ☐

Carnet de Extranjería ☐ otros ☐

Nº _____

Sexo: M ☐ F ☐

Fecha de Nacimiento: _____/____/____/_____Edad:_____
Lugar de Nacimiento:
País_____Departamento._____
Provincia_____Ciudad_____Distrito_____
Dirección domiciliaria_____
Teléfono de contacto_____
Correo electrónico_____

Nombre completo (*):
Apellido paterno_____Apellido materno_____
Nombres(s)_____
Relación con el detenido_____

Documento de Identidad: DNI ☐ LM ☐ Pasaporte ☐

Carnet de Extranjería ☐ otros ☐ Nº _____

Sexo: M ☐ F ☐

Fecha de Nacimiento: _____/____/____/_____Edad:_____
Lugar de Nacimiento: País_____Depart._____
Provincia_____Ciudad_____Distrito_____

Dirección domiciliaria_____
Teléfono de contacto_____
Correo electrónico_____

B. DATOS DEL ARRESTADO

Nombre completo:
Apellido paterno_____Apellido materno_____
Nombres(s)_____

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL POLICIAL

Relación con su aprehensor(es)_____

Documento de Identidad:DNI I ☐ LM ☐ Pasaporte ☐

Carnet de Extranjería ☐ otros ☐

Nº _____

Sexo: M ☐ F ☐

Fecha de Nacimiento: _____/____/____/_____Edad:_____
Lugar de Nacimiento: País_____Depart._____
Provincia_____Ciudad_____Distrito_____
Dirección domiciliaria_____
Teléfono de contacto_____
Correo electrónico_____

C. DATOS DEL ARRESTADO

Fecha de la detención_____Hora_____Lugar_____
Motivo de la detención
_____
_____

Circunstancias en que es aprehendido el detenido
_____
_____
_____

Datos y características de los presuntos testigos:
_____
_____

Posible ubicación de los presuntos testigos:
_____
_____

Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:

No ☐ Si ☐

Precise:_____

CONSTATACION DE LESIONES:

Se deja constancia que, al momento de ser entregado el detenido a la Policía Nacional del Perú por parte del ciudadano(s) ya individualizado(s), se observó lo siguiente: (marcar con X la situación que corresponda:

☐ Detenido **NO PRESENTA** lesiones visibles

☐ Detenido **PRESENTA** lesiones visibles

El ciudadano(s) que realizaron la detención explicaron que las lesiones observadas en el detenido obedecen a:

_____
_____
_____

D. EFECTOS PERSONALES DEL DETENIDO Y EVIDENCIAS INCAUTADAS

Conjuntamente con el detenido, el ciudadano(s) que realizó la detención, hace entrega de los efectos personales y/o evidencias incautadas, a saber:

Efectos Personales

_____
_____
_____

Evidencias incautadas

_____
_____
_____

E. DATOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL QUE RECIBE AL DETENIDO

Grado_____
Nombre y apellidos_____
N° DNI_____ CIP_____
Dependencia_____
Cargo_____

(*) El ciudadano declara haber efectuado la aprehensión del detenido, en razón de haberlo sorprendido en la comisión de un delito flagrante, de conformidad con lo dispuesto en Art. 260º del NCPPP.

APREHENSOR (ES) **ARRESTADO**

PERSONAL PNP

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de……, distrito de……, siendo las……, del……..20….., sito en……., el instructor policial que suscribe…….. PNP……, identificado con CIP N°……......, perteneciente a la Unidad……, en presencia del imputado……..... ……., identificado con……, edad……, natural de……, estado civil……, ocupación……., con instrucción……, identificado con……., domiciliado en…… procede a realizar la presente diligencia, en las circunstancias siguientes:

……
……
……
……
……
……
……

Procediendo a recibir lo siguiente (descripción detallada del objeto, especie o bien):

……
……
……
……
……
……
……

Leía la presente se firma en señal de conformidad por los presente a las……horas del día de la fecha.

EL INSTRUCTOR **EL IMPUTADO**

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE HALLAZGO Y RECOJO

En la ciudad de……., distrito de……, siendo las……, del……..20….., sito en……., el instructor policial que suscribe…….. PNP……, identificado con CIP N°……......, perteneciente a la Unidad……., en presencia del imputado……..... ……., identificado con……, edad……, natural de……, estado civil……, ocupación……., con instrucción……, identificado con……., domiciliado en…… procede a realizar la presente diligencia, en las circunstancias siguientes:

……
……
……
……
……
……
……

Procediendo a recoger lo siguiente (descripción detallada del objeto, especie o bien):

……
……
……
……
……
……
……

Leía la presente se firma en señal de conformidad por los presente a las……horas del día de la fecha.

EL INSTRUCTOR **EL IMPUTADO**

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE RECONOCIMIENTO FISICO, FOTOGRAFICO/VIDEOGRAFICO

---Diligencia practicada conforme a lo establecido en los Arts. 68.1. e; 72.2; 88.5; 189 y 190 del NCPP. Para la realización de la siguiente diligencia de reconocimiento de persona se deberá presentar como mínimo a 5 personas de similares características previa selección, cuyos datos y características de identificación se consignarán en hoja aparte y se mantendrán en reserva. En caso de ser necesario el reconocimiento de fotografías, imágenes en video o voces, se utilizarán las bases de información con que cuente la autoridad.

Ciudad……, Hora:……, Día:……, Mes:……, Año:……, Grupo de Turno:…… ……, Fecha de autorización del Fiscal a cargo:…….
Autoridad Fiscal:…… …… El suscrito PNP …… Identificado con CIP Nro:……, Cargo:……., en presencia de (Juez, Fiscal, Abogado de ser el caso), identificados con:
…….
……. Se procede a realizar la diligencia de Reconocimiento (marcar): Físico:……., Fotográfico:……, Voces:……, Sonidos:……., Otras:……
Describir:……
DATOS PERSONALES DEL TESTIGO (marcar):……
VICTIMA:…….
Nombre y apellidos:……
Identificado con:……....., N°:……., domiciliado en:…… ……., Teléfono:……
Descripción previa de la persona por reconocer:……..
……
……
…… II DILIGENCIA (Precisar N°, código o registro según corresponda)
Se le presenta o exhibe:

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL POLICIAL

Número Código o registro

Personas

……..

Fotografías

……

Imágenes

……..

Disponible (s) en los archivos de (señalar dependencia) ……

……..

Resultados del reconocimiento:…….

……

……

……

……

……

…….. Consignar si se utilizó medios técnicos para el registro de la presente diligencia. (Art. 186.1 NCPP)

Lugar / Año / Mes/ Día y Hora:

……..

Firma y cargo de los presentes

EL INSTRUCTOR

LA TESTIGO o EL RECONOCEDOR

DNI N°……

EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

EL ABOGADO DEFENSOR

INSTITUTO DE
DEFENSA LEGAL
POLICIAL

ACTA DE REGISTRO Y VERIFICACION DOMICILIARIA

---En Lima, siendo las ……., horas del día:……..……., presente el instructor, en la vivienda sito en:……, de propiedad de: ……, de estado civil:……, de ocupación:……, con instrucción:……., Identificado con DNI Nro:……, domiciliado en:……., se procedió a realizar la presente diligencia con participación del RMP. Dr.:…… y contándose con la autorización del Propietario del inmueble se procede a levantar la presente ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO; conforme se detalla a continuación:

PARA DROGAS:……..

PARA INSUMOS:……

PARA ARMAS:……

PARA EXPLOSIVOS:……..

MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA FALSIFICADA:……

OTROS:……

DETALLE DE LOS ELEMENTOS Y/O EVIDENCIAS INCRIMINATORIAS:……

……

…….. ---La presente diligencia se da por concluida a las……. Horas del día de la fecha, firmando en señal de conformidad el intervenido, en presencia del RMP y el instructor que certifica.

PERSONAL PNP	EL INTERVENIDO
---	--- DNI N°……
EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO M.P	EL ABOGADO
---	---

Código Único de Carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial

……